

발송번호: 9-5-2019-025682492

발송일자: 2019.04.09.

제출기일: 2019.06.09.

YOUR INVENTION PARTNER

특 허 청 의견제출통지서

출	원	인	성	명	한국기술교육대학교 산학협력단 (특허고객번호: 220050243361)
			주	소	
대	리	인	명	칭	특허법인메이저
			주	소	
발	명	자	성	명	이재원
			주	소	
발	명	자	성	명	박기웅
			주	소	
발	명	자	성	명	김성묵
			주	소	
출	원	번	호	10-2019-0000844	
출	원	일	자	2019.01.03.	
발	명	의	명	칭	전자쿠폰 시스템 및 전자쿠폰 처리 방법

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지 하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2019.06.09.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2019.06.09.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

이 출원의 청구범위의 청구항 제1항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이

속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 함)이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-2015-0096573호(2015.08.25. 공개)

인용발명 2 : 공개특허공보 제10-2015-0090348호(2015.08.06. 공개)

인용발명 3 : 공개특허공보 제10-2015-0093093호(2015.08.17. 공개)

가. 출원 및 인용발명들

이 출원발명은 전자쿠폰 시스템 및 전자쿠폰 처리 방법에 관한 것입니다.

인용발명 1은 쿠폰 사용 상태 정보와 연계하여 쿠폰리스트를 표시하는 쿠폰 관리 시스템 및 방법이 기재되어 있습니다.

인용발명 2는 비제휴사에서 발급한 쿠폰을 저장한 단말에서 해당 쿠폰 사용 시, 제휴사 서버와의 연동을 통해 해당 쿠폰에 대한 사용 처리를 수행하는 제휴사 서버와 서비스 제공 장치와 단말, 그를 포함하는 전자 지갑 시스템, 그 제어 방법이 기재되어 있습니다.

인용발명 3은 사용자의 활성화조건 달성여부에 따라 쿠폰 사용권한을 부여할 수 있는 쿠폰 서비스 시스템 및 쿠폰 서비스 방법이 기재되어 있습니다.

나. 목적 및 효과

이 출원발명과 인용발명 1-3은 쿠폰 서비스에 관한 것으로서 공통점이 있습니다.

다. 구성의 대비

청구항 1 발명은 (전제부) 하나 이상의 행사와 매칭되고, 액면 금액에 소비자 단말에 제공되는 금액이 서로 상이한 전자쿠폰을 관리하는 쿠폰 관리 장치를 포함하는 전자쿠폰 시스템으로서, ① 상기 쿠폰 관리 장치는 전자쿠폰의 유효성 정보, 통계분석을 위한 프로그램, 통계 분석 결과 및 공급자의 위치를 표시하기 위한 지도를 저장하는 장치 저장부, ② 적어도 하나의 행사에 대한 정보를 수집하여 행사 지역 및 행사 기간을 특정하고, 해당 행사에 참여하는 공급자 또는 상기 행사 지역 내 위치한 공급자에 대한 공급자 정보를 수집하여 행사 정보로 관리하는 행사 관리부, ③ 소비자 단말의 전자쿠폰 발행 요청에 따라 상기 소비자 단말에 기기 번호 또는 전화번호인 고유 식별 코드를 부여하고, 상기 고유 식별 코드와 상기 행사 정보가 매칭된 전자쿠폰을 생성하여 상기 소비자 단말로 전송하되, 소비자 단말의 구성에 대한 정보를 수집하여 상기 소비자 단말에 적합한 QR 코드, NFC, RFID 또는 비콘 인

식형태로 상기 전자쿠폰의 발행 형식을 결정하는 쿠폰 발행부, ④ 상기 전자쿠폰의 활성 타임, 활성 지역, 및 사용 이력을 유효성 정보로 관리하되, 상기 공급자 단말로 사용 승인이 전송되면 상기 전자쿠폰의 사용 이력을 기록하는 유효성 관리부, ⑤ 상기 공급자 단말로부터 상기 전자쿠폰의 인증 요청이 수신되면, 상기 전자쿠폰과 매칭되는 행사 기간에 기초하여 설정되는 활성 타임 및 상기 활성 지역 정보에 기초하여 상기 전자쿠폰의 유효성을 판단하고, 상기 전자쿠폰이 유효하면 상기 공급자 단말로 사용 승인을 전송하는 쿠폰 승인부, ⑥ 상기 유효성 관리부에서 관리되는 사용 이력을 분석하여 공급자별 결제 통계 자료를 생성하는 통계 관리부 및 ⑦ 활성 지역에 등록된 하나 이상의 공급자의 위치를 탐색하고, 탐색된 공급자의 위치를 상기 소비자 단말에 제공하는 업체 정보 관리부를 포함하는 전자쿠폰 시스템에 관한 것이나,

상기 전제부는 **인용발명 1**의 쿠폰 관리 시스템, **인용발명 2**의 쿠폰 서버 및 **인용발명 3**의 쿠폰 서비스 시스템으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출 가능합니다.

또한 상기 **구성 ①**은 **인용발명 1**의 쿠폰 관리 장치는 사용자의 위치정보에 기초하여 쿠폰정보를 상기 사용자 단말장치에 표시하는 구성(청구항 1 참조), **인용발명 2**의 복수의 쿠폰, 상기 쿠폰에 각각 대응하는 쿠폰 정보 및 상기 쿠폰 정보에 연동된 단말의 식별 정보를 미리 저장하는 저장부를 포함하는 쿠폰 서버(청구항 4 참조) 및 **인용발명 3**의 쿠폰관리서버가 발행자서버로부터 입력받은 쿠폰발송 대상자, 쿠폰 종류, 쿠폰의 유효기간 및 활성화조건을 이용하여, 상기 쿠폰을 생성하는 쿠폰생성과정(청구항 16 참조), 쿠폰관리서버는 각각의 사용자 단말에 대한 쿠폰전송여부, 활성화 여부 및 사용승인 여부를 기록하여 상기 쿠폰에 대한 통계를 생성하는 구성(청구항 9 참조)에 착안하여 통상의 기술자라면 필요에 따라 단순 설계 변경하여 도출 가능합니다.

또한 **구성 ②**는 **인용발명 1**의 쿠폰 관리 장치는 쿠폰 사용 처리장치와 실시간 연동하여 쿠폰 사용 처리장치(공급자에 대응)로부터 수신된 쿠폰 사용 데이터를 기반으로 쿠폰 판매채널에 표시되는 쿠폰리스트의 정렬 순서를 관리하는 구성(단락 [0031] 참조) 및 **인용발명 3**의 20~30대 남성에게 높은 광고 및 마케팅 효과가 있을 것으로 예상되는 “해외 유명축구클럽 경기 관람권”이나 “차량용품 할인권” 등을 쿠폰의 종류로 설정할 수 있는 점(단락 [0055] 참조)에 착안하여 통상의 기술자라면 필요에 따라 단순 설계 변경하여 도출 가능합니다.

또한 **구성 ③**은 **인용발명 2**의 쿠폰 발급 요청에 대응되는 해당 쿠폰을 생성하고, 쿠폰 발급 요청에 포함된 식별정보에 대응되는 단말에 해당 쿠폰을 발급할 수도 있는 것(단락 [0041] 참조), 쿠폰 발급 요청 신호는 쿠폰 정보, 단말의 식별정보 등을 포함하고, 쿠폰 정보는 제휴사 이름, 쿠폰 종류, 쿠폰 이름, 혜택, 사용처, 사용 기간, 사용 방법 등의 정보를 포함하는 것(단락 [0082] 참조) 및 **인용발명 3**의 발행자서버는 내부적으로 저장된 고객정보 또는 타사의 서버 등과의 통신을 통하여 제공받은 고객정보를 이용하여 상기 쿠폰 발송 대상자, 쿠폰종류, 유효기간 등을 설정할 수 있는 구성(단락 0055] 참조), 발행자서버는 발급매체의 특성을 고려하여 각각의 발급 매체에 제공할 쿠폰 종류를 선택할 수 있고, 예를 들어, 상기 발급매체에는 20, 30대 남성이 주로 접속하는 축구 관련 커뮤니티 웹페이지와, 30대

이상 여성이 주로 접속하는 육아용품 쇼핑몰 등이 포함될 수 있으며, 이 경우, 상기 발행자 서버는 축구 관련 커뮤니티 웹 페이지에 대하여는 축구관련 용품 할인 쿠폰을 제공하고, 육아용품 쇼핑몰에서는 여성 전용 신용카드의 사용금액에 따른 할인쿠폰 등을 제공할 수 있는 구성(단락 [0093] 참조)에 착안하여 통상의 기술자라면 필요에 따라 단순 설계 변경하여 도출 가능합니다.

또한 구성 ④~⑤는 인용발명 2의 쿠폰 발급 요청 신호는 쿠폰 정보, 단말의 식별정보 등을 포함하고, 쿠폰 정보는 제휴사 이름, 쿠폰 종류, 쿠폰 이름, 혜택, 사용처, 사용 기간, 사용 방법 등의 정보를 포함하는 것(단락 [0082] 참조), 제휴사 서버는 미리 저장된 복수의 김치 쿠폰에 대응되는 쿠폰 번호와 단말의 식별 정보 중에서, 해당 김치 쿠폰의 쿠폰 번호(예를 들어 쿠폰 번호 = 1) 및 단말의 식별 정보를 확인하고, 확인된 해당 쿠폰 번호(예를 들어 쿠폰 번호 = 1)에 대응되는 김치 쿠폰(또는 해당 쿠폰 번호)을 사용 처리하는 구성(단락 [0140] 참조) 및 인용발명 3의 거래처단말로부터 쿠폰에 대한 사용승인요청을 입력받으면, 쿠폰관리서버가 상기 쿠폰의 활성화 여부를 확인하고, 상기 거래처단말로 사용승인신호를 전송할 수 있고, 쿠폰활성화단계를 통하여 상기 쿠폰이 활성화된 경우에는 사용자가 거래처단말에 상기 쿠폰을 제시하면서 쿠폰사용을 요청할 수 있고, 거래처 단말은 상기 사용자단말이 제시하는 쿠폰에 포함된 바코드를 스캔하거나 PIN에 대응하는 특정 숫자열을 입력 받는 등의 방식으로 상기 쿠폰의 PIN을 추출할 수 있으며, 상기 추출한 PIN을 상기 쿠폰관리서버로 전송할 수 있고, 상기 쿠폰관리서버는 상기 PIN의 활성화여부를 판별할 수 있는 구성(단락 [0081] 참조)에 착안하여 통상의 기술자라면 필요에 따라 단순 설계 변경하여 도출 가능합니다.

또한 구성 ⑥은 인용발명 1의 쿠폰 관리 장치는 쿠폰 사용 데이터를 수신하여 기간별 쿠폰 사용 데이터 및 쿠폰 사용처에 따른 쿠폰 사용 데이터의 연산을 처리하는 구성(청구항 1 참조) 및 인용발명 3의 쿠폰관리서버는 각각의 사용자 단말에 대한 쿠폰전송여부, 활성화 여부 및 사용승인 여부를 기록하여 상기 쿠폰에 대한 통계를 생성하는 구성(청구항 9 참조)에 착안하여 통상의 기술자라면 필요에 따라 단순 설계 변경하여 도출 가능합니다.

또한 구성 ⑦은 인용발명 1의 쿠폰 관리 장치는 사용자의 위치정보에 기초하여 쿠폰정보를 상기 사용자 단말장치에 표시하는 구성(청구항 1 참조)에 착안하여 통상의 기술자라면 필요에 따라 단순 설계 변경하여 도출 가능합니다.

또한, 통상의 기술자라면 동일 기술 분야인 인용발명 1-3을 단순 결합하여 청구항 1 발명을 도출하는데 있어 특별한 기술적 어려움이 요구되지 않고, 그 결합으로 인해서 통상의 기술자가 예측할 수 없는 정도의 현저한 작용 효과를 갖는 것도 아닙니다.

라. 결론

따라서 이 출원의 청구항 1 발명은 인용발명 1-3에 의하여 통상의 기술자라면 용이하게 발명할 수 있습니다.

[첨 부]

첨부1 공개특허공보 제10-2015-0096573호(2015.08.25.) 1부.

첨부2 공개특허공보 제10-2015-0090348호(2015.08.06.) 1부.

첨부3 공개특허공보 제10-2015-0093093호(2015.08.17.) 1부. 끝.

2019.04.09.

특허청

특허심사기획국

정보기술융합심사과

심사관 이재근

<< 안내 >>

1. 특허법 제47조제2항에 따라 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있음을 알려드립니다.
 2. 출원일이 2013년 7월 1일 이후인 출원에 대해서는, 하나의 의견제출통지에 따른 지정기간 내에 보정서를 2회 이상 제출한 경우에는, 마지막 보정 이외의 모든 보정은 취하간주되오니 주의하시기 바랍니다.
 3. 보정료 납부안내
 - o 명세서 또는 도면을 보정하기 위하여 명세서등 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 4,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 14,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.
 - o 보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허료등의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요일·휴무일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.
 - o 보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로(www.giro.or.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.
 4. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.

【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】

 - ① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우
 - ② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우
 - ③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)
 - ④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)
 - ⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우
 - ⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우
 - ⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우
 단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인
 5. 온라인 영상면담 및 보정안 리뷰(심층면담) 서비스 안내
 - o 심사관에게 방문면담을 신청할 경우 특허청(대전)에서 출원발명에 관한 상담 서비스를 받을 수 있고, 영상면담을 신청할 경우에는 특허청(대전) 방문 없이도 상담이 가능합니다(영상면담 장소: 특허청 서울사무소와 강원, 경남, 경북, 광주, 부산, 울산, 인천, 전남지역지식재산센터).
 - o 보정안 리뷰를 신청할 경우 심층면담을 통해 거절이유 해소 여부 등 보정안에 대한 보다 체계적인 사전검토 서비스를 받을 수 있습니다(특허로(www.patent.go.kr) - 출원신청 메뉴).
 6. 출원인의 명세서 작성 및 보정에 이해를 돕고자 아래 사이트에서 명세서작성사례 및 기술분야별 보정매뉴얼 등을 제공하고 있습니다. 인터넷 접속이 어려울 경우, 담당 심사관에게 연락주시면 명세서작성사례 등을 우편으로 송부해드리겠습니다.
 - o 특허로(www.patent.go.kr)-명세서작성관련 유용한 Tip
- ※ 「특허로」 고객센터에서 알람서비스를 신청하시면 담당 심사관 지정 알람, 마감기한 알람 등 각종 민원처리 사항을 이메일과 휴대폰(SMS)로 받아 보실 수 있습니다.
- ※ 이 통지서의 내용에 대해 문의사항이 있으시면 특허청 ☎ 042-481-5313(담당심사관 이재근)로, 서식 또는 절차에 대하여는 특허고객상담센터 ☎1544-8080로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 우 35208 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)